

La presente sentenza costituisce integrazione e prosecuzione del verbale di udienza manoscritto redatto all'udienza 15/5/2019.

N.R.G.A.C. 1055/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Salerno, 1^a Sezione Civile, nella persona del **Dott. Mattia Caputo**, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al **N.R.G. 1055/2016**, avente ad oggetto: **opposizione a ordinanza-ingiunzione**

TRA

Parte_1 (P.IVA: *P.IVA_1*), in persona del procuratore special Avv. [...] *Pt_2* , rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Irene Coraggio, press oil cui studio sito in Salerno alla Via Pietro del pezzo n. 79, elettivamente domicilia,

- **PARTE OPPONENTE**

E

Controparte_1 (C.F.: *P.IVA_2*), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per Notar Dr.ssa [...] *Per_1* , Rep. n. 18980, Racc. N. 3948 dagli Avv.ti Francesco Tedesco e Luigi Tiepidino, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Salerno, al Largo Pioppi n. 1, presso la Provincia di Salerno – Avvocatura

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza del **15/5/2019**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato l'8/2/2016 la **Parte_1** ha convenuto in giudizio la **Controparte_1**, deducendo: che in data 7/1/2016 la **Controparte_1** le aveva notificato ingiunzione di pagamento con cui chiedeva il pagamento dell'importo di € 75.331,47, di cui € 56.208,76 per la sorta capitale, € 16.862,63 per sanzioni, € 1.848,58 per interessi moratori, € 398,27 per interessi legali dalla notifica ed € 22,23 per diritti e spese di notifica; che con tale ingiunzione la **Controparte_1** ha chiesto il pagamento relative al Canone per l'occupazione Spazi ed **Org_1** Pubbliche (c.d. **Org_2**) per gli anni 2011, 2012 e 2013; che ai sensi dell'art. 49, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 507/1993 *“sono esenti dalla tassa... le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima”*; che, dunque, l'esenzione dal pagamento della COSAP sarebbe configurabile in presenza di tre condizioni tra loro cumulative, ovvero che l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve avvenire con impianti adibiti a servizi pubblici, che i suddetti impianti al termine della concessione siano devoluti gratuitamente agli locali (**Organizzazione_3**) e che la devoluzione sia prevista all'atto della concessione, o anche successivamente; che nel caso di specie non vi sarebbe dubbio che ricorrerebbe la prima condizione, poiché la società opponente utilizza gli impianti per l'espletamento di un servizio pubblico, ovvero quello della gestione integrate dell'intero ciclo dell'acqua; che, infatti, alla società opponente sarebbe stato affidato il diritto esclusivo di esercitare la gestione del **Organizzazione_4** [...] denominato **Org_5**”, come delimitato dalla Legge della Regione **Org_4** n. 14 del 21/5/1997, sulla base di un'apposita Convenzione, sottoscritta in data 30/9/2002, con l **Controparte_2**; che, dunque, la

società opponente sarebbe stata costituita ed opererebbe secondo precise disposizioni legislative ed una Convenzione, con l'obiettivo di garantire agli utenti dei Comuni ricadenti nel territorio di competenza la fruizione “...dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue...”; che nella fattispecie in esame ricorrerebbero anche le altre due condizioni per l'operatività dell'esenzione dal pagamento della COSAP di cui all'art. 49, co. 1, lett. e) D.Lgs. n. 507/1993; che, infatti, l'articolo 18 della Convenzione sottoscritta tra l'opponente e l' Controparte_2 prevede che “alla scadenza dell'affidamento...il Gestore restituisce all'Autorità gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto del presente affidamento, dategli in dotazione o costruite durante la durata dell'affidamento stesso, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione”; che, quindi, la società opponente si sarebbe obbligata, in virtù della Convenzione ed in base all'art. 151, co. 2, lett. m) D.Lgs. n. 152/2006, a restituire al termine della durata della concessione gli impianti in dotazione per l'esercizio della sua attività, senza ricevere alcun corrispettivo; che non sarebbe ostativo al riconoscimento dell'esenzione la circostanza che la devoluzione dovrebbe avvenire in favore non già del Org_3 e/o della CP_1, bensì nei confronti dell' Controparte_2, in quanto quest'ultimo sarebbe un soggetto costituito dai Comuni interessati dal servizio e dalla Controparte_1; che inoltre ricorrerebbe nel caso di specie anche un'ulteriore causa di esonero dal pagamento della COSAP, poiché l'art. 49, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che “sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi... da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”; che anche il Regolamento della Provincia di Salerno, approvato con Delibera n. 29 del 15/4/2011, all'art. 6, lett. a), indica tra le cause di esenzione le occupazioni realizzate dallo Stato e dalle Regioni, le occupazioni

realizzate da Province, Comuni e Comunità montane, relativamente ai servizi locali indispensabili ai sensi del D.M. 28/5/1993, anche se svolti a mezzo di Enti interamente costituiti dai soggetti medesimi, nonché che come servizio locale indispensabile ai sensi del D.M. 28/5/1993, dunque non assoggettabile ad esecuzione forzata, vengono indicati i servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile e servizi di fognatura e depurazione; che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione in questo caso la realizzazione degli interessi istituzionali dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali prevarrebbe sull'interesse al prelievo fiscal relativo alla sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità (Provincia o Comune); che, dunque, la Parte_1 non rientrerebbe nel novero dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 49, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 507/1993 e, quindi, non sarebbe tenuta al pagamento di quanto richiesto, anche considerato che la sua attività costituirebbe lo svolgimento di un'importante funzione pubblica, quella della gestione del servizio idrico integrato, nell'esclusivo interesse della collettività; che, inoltre, l'art. 4 della Convenzione stipulata tra la società opponente e l Controparte_2 prevederebbe espressamente che *“l'autorità d'ambito autorizza il gestore, per la durata dell'affidamento, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opera, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto dell'affidamento medesimo o per realizzare le opera previste nel programma di interventi di cui all'art. 8”*; che l'avverbio “gratuitamente” indicherebbe chiaramente che il gestore del servizio idrico integrato potrebbe utilizzare il suolo ed il sottosuolo per l'espletamento delle sue attività senza dover corrispondere alcun importo, a titolo di tassa o altro titolo, per l'utilizzo dello stesso; che nella fattispecie in esame mancherebbe anche il presupposto impositivo, poiché l'art. 38, co. 2, D.Lgs. n. 507/1993, individua quale presupposto d'imposta, nel caso di soggetti che svolgono pubblici servizi in regime di concessione amministrativa, l'occupazione del sottosuolo con condutture ed impianti destinati all'esercizio di pubblici servizi, che siano di proprietà dei soggetti passivi d'imposta; che, invece, nel caso concreto gli impianti che la società opponente utilizza per la

gestione del servizio idrico integrato non sarebbero di sua proprietà, bensì del demanio pubblico, come indicato dall'art. 18 della Convenzione stipulata con l' *CP_2* e dall'art. 143 D.Lgs. n. 152/2006; che, infatti, ai sensi dell'art. 38, co. 2, D.Lgs. n. 507/1993 l'applicazione dell'imposta presuppone necessariamente che i servizi siano gestiti in regime di concessione amministrativa, mentre la *Parte_1* gestisce il servizio idrico integrato non sulla base di una concessione, bensì della legge n. 36 del 1994 e della legge della *Org_6* n. 14 del 1997.

In virtù di quanto innanzi esposto la *Parte_1* ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Irene Coraggio, che se ne è dichiarata anticipataria.

Si costituiva in giudizio la *Controparte_1*, eccependo: che in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 ha previsto, con delibera di C.P. n. 131 del 29/10/1998 e successive modifiche, che i titolari di concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche corrispondano un canone (c.d. "COSAP") in sostituzione della tassa (c.d. "TOSAP"), canone che l'Ente riscuoterebbe con il procedimento di cui al R.D. n. 639/2010; che l'opponente *Parte_1* non contesterebbe di occupare dello spazio di proprietà della *Controparte_1*, né i calcoli relativi alla quantificazione del canone il cui pagamento le è stato ingiunto ed opposto; che, dunque, la questione controversa nel presente giudizio riguarderebbe soltanto l'assoggettamento al canone COSAP delle utenze di cui l'opponente usufruisce; che nel caso di specie non sarebbe applicabile alla società opponente l'esenzione di cui all'art. 49, co. 1, lett. a) ed e), D.Lgs. n. 507/1993, poiché queste sarebbero norme di stretta interpretazione, come tali insuscettibili di applicazione analogica o estensiva; che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, le occupazioni di suolo pubblico realizzate dalle società appaltatrici di un servizio pubblico sarebbero soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, non rientrando nell'ipotesi esonerativa di cui all'art. 49, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 507/1993, riferibile alle occupazioni direttamente effettuate dai soggetti espressamente individuati dalla medesima norma; che, infatti, il legislatore avrebbe

inteso limitare a determinati Enti, che individuerrebbe espressamente e tassativamente, con peculiari caratteristiche soggettive e funzionali, il beneficio dell'esenzione, non estensibile semplicemente a chiunque svolga attività o esegua opere di rilievo pubblico; che, inoltre, la società opponente è una società per azioni, che ha piena autonomia giuridico-gestionale e specifica soggettività giuridica, come si evincerebbe dal suo statuto, oltre ad essere presenti nella sua compagine sociale soci privati e a prevedersi la distribuzione degli utili tra i soci; che, dunque, la società opponente, oltre ad essere un soggetto di diritto autonomo, perseguirebbe fini di lucro, per cui anche laddove dovesse ritenersi che l'elenco di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 509/1993 non abbia natura tassativa, non essendo assimilabile lo scopo sociale della *Parte_1* con le funzioni degli Enti di cui alla norma, il beneficio non sarebbe applicabile al caso di specie; che la società opponente non sarebbe equiparabile agli effetti di legge, ed in particolare per l'esenzione dal pagamento della COSAP, ad un Ente Pubblico ed ai fini da questo perseguiti; che, ad ogni modo, mancherebbero nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 49, co. 1, lett. e) D.Lgs. n. 509/1993; che, infatti, tale esenzione opera quando la devoluzione delle aree e degli spazi pubblici occupati avvenga nei confronti dello stesso Ente concedente (nel caso in esame la *Controparte_1*), poiché in questo caso vi sarebbe coincidenza soggettiva tra l'Ente destinato a diventare proprietario dell'impianto realizzato e l'Ente che ha autorizzato l'occupazione; che, quindi, l'esercizio di un "servizio pubblico" costituirebbe presupposto necessario, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'esenzione richiesta, in mancanza della devoluzione gratuita degli impianti alla *CP_1* ; che, peraltro, anche laddove dovesse ritenersi che gli impianti realizzati dalla società opponente dovranno essere restituiti alla scadenza della concessione, non vi sarebbe la prova che tale devoluzione dovrebbe avvenire a titolo gratuito; che la società opponente avrebbe fatto riferimento ad una Convenzione tra la stessa e l' *Controparte_2* che non sarebbe presente agli atti; che nella fattispecie oggetto di causa non risulterebbe conferente il richiamo operato dalla società opponente alla Legge Regionale n. 14 ed all'art. 153, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006; che non

sarebbe rilevante la circostanza, dedotta dalla società opponente, secondo cui questa occuperebbe il suolo per conto di altri e che gli impianti apparterebbero al demanio pubblico, poiché ai sensi degli art. 38, co. 1 e 2 e 46, co. 1, D.Lgs. n. 507/1993 e specificato anche nell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e nel Regolamento Provinciale, tutte le occupazioni, anche di fatto, comprese quelle soggette a concessione amministrativa, sono soggette alla tassa (TOSAP) o, in alternativa, alla Org_2 se prevista; che, dunque, poiché la società opponente occuperebbe aree e spazi pubblici, ad essa si applicherebbe il canone "COSAP".

In virtù di quanto innanzi esposto la PROVINCIA DI SALERNO ha concluso per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.

Ciò posto, è ora possibile decidere la causa.

In via del tutto preliminare è opportuno, al fine di delimitare il "*thema decidendum*" per la decisione della controversia, individuare i fatti e le circostanze che non risultano contestati tra le parti e che, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c., devono ritenersi ammessi.

Risulta pertanto provato e non contestato:

che la Parte_1 occupa il suolo ed il sottosuolo pubblico della Provincia di Salerno, per espressa ammissione della società opponente e come risultante dalle Concessioni nn. 30260, 30263, 30368 (**cfr. all. 8 produzione di parte opposta**);

che l'importo richiesto alla Parte_1 a titolo di Org_2 ed oggetto di ingiunzione da parte della CP_1 CP_1 opposta è corretto nel "*quantum*", anche considerate che la sua determinazione dipende dalla nota del 26/9/2008 del Responsabile del Settore contabilità, bilancio e finanza della società opponente (**cfr. all. 6 della produzione di parte opposta**);

che la Parte_1 è una società per azioni a partecipazione pubblica, nonché ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale Campania n. 14/1997 l'Ente gestore del Org_4 Idrico Organizzazione_7, Org_5 - art. 1 Statuto -, nell'ambito della quale è previsto lo scopo lucrativo, essendo prevista

statutariamente all'art. 27 la possibilità di distribuzione di utili tra i soci (**cfr. all. 7 produzione di parte opposta**).

Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.

L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.

In primo luogo va esaminato il motivo di opposizione sollevato dalla Parte_1 secondo cui nel caso di specie nella fattispecie in esame **difetterebbe il presupposto impositivo**, poiché l'art. 38, co. 2, D.Lgs. n. 507/1993, individua quale presupposto d'imposta, nel caso di soggetti che svolgono pubblici servizi in regime di concessione amministrativa, l'occupazione del sottosuolo con condutture ed impianti destinati all'esercizio di pubblici servizi, che siano di proprietà dei soggetti passivi d'imposta, nonché che ai sensi dell'art. 38, co. 2, D.Lgs. n. 507/1993 l'applicazione dell'imposta presuppone necessariamente che i servizi siano gestiti in regime di concessione amministrativa, laddove la società opponente gestisce il servizio idrico integrato non sulla base di una concessione, bensì della legge n. 36 del 1994 e della legge della Org_6 n. 14 del 1997.

Il motivo di opposizione è infonfatto in fatto ed in diritto e, pertanto, va rigettato.

Il disposto di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 507/1993, nell'individuare l'oggetto della tassa, stabilisce al primo comma la regola generale per cui sono soggette alla Org_8 (o, eventualmente, alla Org_2 laddove sia stato stabilito il suo pagamento) “**le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo...sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province**”: dalla semplice lettura della norma in esame si evince come il presupposto oggettivo dell'imposta per cui è causa consiste nel semplice fatto, oggettivo, dell'occupazione di beni demaniali o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, e ciò a prescindere dalla tipologia del titolo su cui si fonda l'occupazione (appalto, concessione) e perfino in assenza del titolo stesso (“*anche senza titolo*”).

Pertanto, considerato che è provato documentalmente, oltre che non contestato tra le parti, che la Parte_1 occupa beni appartenenti al demanio della CP_1, appare

evidente che sussiste il presupposto impositivo al cui verificarsi scaturisce l'obbligo di pagare la **Org_2**

Quanto poi alla deduzione di parte opponente secondo cui difetterebbe il presupposto di imposta perché ai sensi del secondo comma dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 507/1993 l'applicazione dell'imposta presupporrebbe indefettibilmente che i servizi siano gestiti in regime di concessione amministrativa, laddove la **Parte_1** gestirebbe il servizio idrico integrato non sulla base di una concessione, bensì della legge n. 36 del 1994 e della legge della **Org_6** n. 14 del 1997, si osserva quanto segue.

Anche tale motivo di opposizione è infondato, in quanto non coglie la realtà fattuale e normativa, dal momento che **risulta provato documentalmente che la società opponente gestisce il servizio idrico integrato sulla base di un'apposita Concessione (cfr. all. produzione di parte opponente)**, ovvero della “*Convenzione per regolare i rapporti fra l'ente d'ambito ed il gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territorial ottimale n. 3 denominato Sarnese* **CP_2**” del 30/9/2002. Inoltre deve evidenziarsi che non appare corretto quanto affermato dall'opponente, ovvero che essa gestirebbe il servizio idrico integrato in base alla legge regionale della **Org_4** e non della concessione, poiché la Legge Regionale costituisce il fondamento normativo in base al quale gli Enti Locali possono dare in affidamento servizi pubblici locali a privati, mentre la concessione – al pari di altre forme di partenariato pubblico-privato (appalto, istituzione di società a partecipazione mista pubblico-privata) – costituisce solo lo strumento operativo con cui quanto stabilito a livello legislativo viene attuato praticamente.

Il motivo di opposizione in esame, dunque, è infondato in fatto ed in diritto.

Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile passare ad esaminare il motivo di opposizione sollevato dalla **Parte_1** secondo cui **nel caso di specie opererebbe il regime di esenzione dal pagamento del canone COSAP di cui all'articolo 49, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 507/1993.**

Ad avviso della società opponente, infatti, la **Parte_1** non rientrerebbe

nell'elenco dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 49, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 507/1993 e, quindi, non sarebbe tenuta al pagamento di quanto richiesto, anche considerato che l'attività da essa svolta integrerebbe lo svolgimento di un'importante funzione pubblica, quale quello della gestione del servizio idrico integrato, nell'esclusivo interesse della collettività.

Anche questo motivo di doglianza è infondato e non può trovare accoglimento.

L'art. 49 lett. a) del D.Lgs. n. 507 del 1993, in sostanza ribadito dal Regolamento COSAP della Provincia di Salerno, stabilisce **che sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del testo unico delle imposte sui, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.**

Tale norma, dunque, individua in modo puntuale i soggetti che la legge intende sottrarre dal raggio di operatività della Org_2 Secondo la Suprema Corte questa disposizione *“deve essere interpretata, nel senso che l'esenzione dalla TOSAP opera: a) per le occupazioni effettuate dallo Stato - e, più precisamente dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo - senza limitazione alcuna, qualunque ne sia la specifica finalità; b) per le occupazioni effettuate da regioni, province, comuni e loro consorzi, limitatamente a quelle necessarie, o, comunque, oggettivamente connesse allo svolgimento di attività comprese nella sfera delle loro rispettive attribuzioni e competenze, quali definite dalla legge, costituzionale o ordinaria, o da fonti subordinate conformi; c) per le occupazioni effettuate da enti religiosi, limitatamente a quelle necessarie o, comunque, oggettivamente connesse all'esercizio di culti ammessi nello Stato (cfr. artt. 8 e 19 Cost.);*

d) per le occupazioni effettuate da enti pubblici, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87 comma 1 lett. c del d.P.R. n. 917 del 1986), limitatamente a

quelle necessarie o, comunque, oggettivamente connesse allo svolgimento di attività specificamente volte a scopi di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.”

La norma sulla esenzione contempla, dunque, tra i soggetti esenti dal pagamento della TOSAP o COSAP innanzitutto lo Stato e gli Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), che per la loro natura istituzionalmente e funzionalmente pubblica, oltre che per la loro rilevanza costituzionale (art. 114 Cost.), non possono evidentemente essere soggetti passivi della tassa (TOSAP) o del canone (COSAP), anche considerato che, altrimenti, finirebbero per corrispondere la tassa o il canone a se stessi.

Inoltre l'art. 49, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 507/1993 enuclea tra i soggetti esenti dalla TOSAP o Org_2 **un elenco chiuso, un “*numerus clausus*” di ulteriori figure soggettive, in cui l'esenzione non si ricollega semplicemente alla qualifica soggettiva di questi ultimi (es. enti religiosi), essendo subordinata all'ulteriore condizione del perseguimento di finalità specifiche:** l'esenzione è riconosciuta, infatti, agli enti religiosi ***“per l'esercizio di culti ammessi nello Stato”***, e, nell'ambito dei soggetti “di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 87, comma 1, lettera c), - vale a dire “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali” -, ai soli enti pubblici ***“per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”*** (v. in tal senso, in materia di TOSAP, Cass., Civ., Sez. Trib., sent. n. 14140/2013).

Per i soggetti di cui sopra, dunque, il regime di esenzione opera laddove al requisito soggettivo della corrispondenza del soggetto con uno di quelli tassativamente indicati dalla norma si affianca anche il requisito oggettivo e funzionale, da accertare in concreto, caso per caso, della funzionalizzazione dell'attività di tali soggetti a determinate finalità, di tipo pubblicistico, in cui la dimensione generale dello scopo perseguito giustifica la prevalenza di tali interessi su quello, pure pubblico, ad introitare l'entrata patrimoniale derivante dalla TOSAP o dalla Org_2

Coerentemente a tali principi, di recente la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sent. n. 11886/2017) ha affrontato la questione concernente l'eventuale esenzione riguardo all'occupazione effettuata dall'impresa che aveva provveduto, in forza di concessione conferita dallo Stato, all'esecuzione di lavoro pubblico costituito dalla realizzazione di una rete autostradale su un viadotto di proprietà demaniale, ed ha osservato che nel periodo di durata della concessione, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. *“Ne deriva – ha concluso la Suprema Corte - che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato”*.

Sulla base delle richiamate coordinate normative e giurisprudenziali, dunque, la società opponente non può invocare l'esenzione di cui all'art. 49, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 507/1993. La **Parte_1** infatti, **è una società per azioni a partecipazione pubblica, dotata di autonomia giuridica e gestionale, che persegue anche scopi di lucro** (come dimostra l'art. 27 dello Statuto, ove si prevede la distribuzione degli utili tra i soci), **ed ha un oggetto sociale (gestione servizio idrico integrato) che non rientra in alcun modo nell'ambito delle finalità specifiche e tassative che consentono agli Enti, CP_3 e Pubblici di cui all'art. 87, co. 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986– categorie in cui la società opponente non rientra per le sue caratteristiche -, di beneficiare dell'esenzione ex art. 49 co. 1, D.Lgs. n. 507/1993.**

Anche questo motivo di opposizione è infondato in fatto ed in diritto e va dunque disatteso.

Infine la **Parte_1** ha dedotto quale motivo di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui è stata ingiunta dalla **Controparte_1** al pagamento della COSAP che nella fattispecie in esame ricorrerebbero anche **le condizioni per l'operatività dell'esenzione dal pagamento della COSAP di cui all'art. 49, co. 1, lett. e) D.Lgs. n. 507/1993**, in forza del quale *“sono esenti dalla tassa... le occupazioni con*

impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima". Secondo l'opponente "esenzione dal pagamento della **Org_2** sarebbe configurabile in presenza di **tre condizioni tra loro cumulative**, ovvero in primo luogo che l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve avvenire con impianti adibiti a servizi pubblici, in secondo luogo che i suddetti impianti al termine della concessione siano devoluti gratuitamente agli locali **Organizzazione_3** ed infine che la devoluzione sia prevista all'atto della concessione, o anche successivamente. In particolare, secondo la **Parte_1** nel caso di specie ricorrerebbero tutte le condizioni, poiché stante la natura pacifica del fatto che l'occupazione da parte sua di spazi ed aree pubbliche avviene con impianti adibiti a servizi pubblici (quello della gestione del servizio idrico integrato), ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione sottoscritta tra l'opponente e l' **Controparte_2** è pattuito che ***"alla scadenza dell'affidamento...il Gestore restituisce all'Autorità gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto del presente affidamento, dategli in dotazione o costruite durante la durata dell'affidamento stesso, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione"***. Per la società opponente, dunque ricorrerebbero anche le altre due condizioni per l'operatività dell'esenzione di cui all'art. 49, co. 1, lett. e) D.Lgs. n. 507/1993, ovvero la previsione della devoluzione degli impianti all'atto della concessione e la devoluzione gratuita, al termine della concessione, agli Enti locali (Comune o Provincia).

Anche questo motivo di opposizione non è condivisibile e, pertanto, va rigettato.

Sul punto, infatti, deve osservarsi che la Concessione per l'utilizzo degli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato **è stata conclusa tra l'odierna opponente, la **Parte_1** e l' **Controparte_2** che è un soggetto giuridicamente diverso dalla **Controparte_1** : pertanto, la circostanza, provata documentalmente, per cui è stata prevista nella Convenzione la devoluzione-restituzione alla scadenza della durata della concessione - peraltro senza alcun**

riferimento alla natura gratuita o senza corrispettivo della restituzione stessa -,
all' Controparte_2 , comporta che non vi è identità soggettiva tra
l' Controparte_4 che chiede il pagamento della Org_2 cioè la CP_1
[...] , e quello cui verranno restituiti gli impianti e le canalizzazioni al termine
della concessione, cioè l Controparte_5 . Ciò comporta, dunque,

che non ricorra la condizione, indefettibile per far scattare la causa di esenzione di cui all'art. 49, co. 1, lett. e) D.Lgs. n. 507/1993, della devoluzione gratuita degli impianti adibiti a servizi pubblici, alla scadenza della concessione, in favore della CP_1 .

Alla luce di quanto esposto consegue che l'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento è infondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va rigettata.

Quanto alla regolamentazione delle spese, queste seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico della Parte_1 e, considerate la natura, il valore e la complessità delle questioni, che non si è svolta la fase istruttoria, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi € 4.015,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.215,00 per la fase di studio; € 775,00 per la fase introduttiva; € 2.025,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, IVA e C.P.A.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
- 2) Condanna la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Controparte_1 , delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.015,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Salerno all'udienza del **15/5/2019**; la presente sentenza, letta in udienza,

viene immediatamente depositata in via telematica.

Il Giudice
Dott. Mattia Caputo